

Note : Ecrit : 5.5

ORAL : 5.5

Compléments demandés par oral ajoutés  
au moyen d'une copie

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Nom :              | SCHNEEBERGER ..... |
| Prénom :           | Adrien.....        |
| N° de candidat-e : | 58 .....           |

Prière de remplir les champs en pointillé ci-dessus.

Veuillez ensuite commencer votre rédaction en page 2.

Adrien Schneeberger  
Avocat stagiaire  
Adresse 1  
Adresse 2

Madame Victoria Tim  
Adresse 1  
Adresse 2

**Confidentiel**

A : Victoria TIM

De : Adrien Schneeberger

Objet : Note relative à notre entretien du 11 octobre 2023

## **Mémoire**

Chère Madame,

Comme convenu lors de notre entretien du 11 octobre 2023, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous une note juridique relative aux faits évoqués et s'attendant à répondre aux questions posées, à savoir :

1. Contre qui disposez-vous d'une prétention et en application de quelles bases légales ?
2. Quelles sont les conditions des actions susvisées ? Sont-elles réalisées ?
3. Quel(s) préjudice(s) pourrez-vous réclamer dans votre action ?
4. Si cette mésaventure était tout ou partie due au mauvais état de la route à l'absence d'éclairage, serait-il possible d'agir contre le directeur de l'office cantonal du génie civil ou le chef de la voirie de la Commune de Cologny ? Dans la négative, contre qui faudrait-il envisager d'agir ?

Il est à relever que la note se limitera à traiter des aspects civils, en écartant les aspects pénaux et de droit administratif et en particulier les différentes prétentions contre les assurances-accidents ou invalidité. Les actions récursoires possibles ne seront de la même manière pas examinées. Les différents montants en jeu n'ont pas non plus été mentionnés. Par ailleurs, par souci de clarté, la troisième personne du singulier est utilisée pour vous désigner.

Nous restons à disposition pour toute question supplémentaire que vous pourriez vous poser.

Avec mes sentiments dévoués,

Adrien Schneeberger

\*\*\*

## Table des matières

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Synthèse.....                                                                            | 4  |
| II. Compétence et droit applicable.....                                                     | 4  |
| III. Prétentions et conditions des actions .....                                            | 5  |
| A. Prétentions contre Yves REMORD.....                                                      | 5  |
| B. Prétentions contre Albert LEJEUNE, respectivement son assurance-véhicule .....           | 7  |
| C. Prétentions contre l'Etat de Genève, respectivement contre la commune de<br>Cologne..... | 8  |
| IV. Préjudices et pièces nécessaires.....                                                   | 8  |
| A. Dommage.....                                                                             | 9  |
| B. Tort moral.....                                                                          | 10 |
| C. Pièces requises .....                                                                    | 11 |
| V. Action contre l'Etat de Genève et/ou la commune de Cologne .....                         | 11 |

\*\*\*

## I. Synthèse

Les tribunaux genevois sont compétents. Le droit Suisse est applicable.

Une action civile visant à la réparation de vos préjudices peut être effectuée contre M. Y. REMORD comme auteur de l'atteinte et comme « détenteur » d'un véhicule utilisé sans droit (41 CO et 75 LCR), ainsi que contre M. A. LEJEUNE en tant que détenteur du véhicule à l'origine des préjudices, respectivement contre son assurance véhicule, *à l'exception que l'assurance n'est pas*  
*de l'assurance de l'assurance!*

Une éventuelle action contre l'Etat peut être envisagée pour le mauvais état de la route et le défaut d'éclairage. Celle-ci semble néanmoins peut opportune au vu des faits décrits.

Concernant les différents postes des préjudices subis à faire valoir, il est envisageable de faire valoir les postes suivants :

1. Frais de réparation au véhicule de Mme Victoria TI et éventuel dommage supplémentaire en raison de l'indisponibilité du véhicule ;
2. Pertes éprouvée liée aux soins et aux secours ;
3. Gain manqué lié à l'incapacité de travail passée actuelle et future ;
4. Préjudice ménager ;
5. Frais de l'IMAD ;
6. Tort moral.

Concernant les différentes pièces utiles en vue de démontrer les différents postes du préjudice, les pièces suivantes semblent pertinentes :

- Factures du garage ;
- Factures médicales ;
- Factures de l'IMAD ;
- Certificat e l'IMAD attestant de l'incapacité de Mme V. TIM ;
- Certificat médical constatant l'incapacité de travail passée, actuelle et future ;
- Certificat médical d'un psychiatre attestant d'éventuels troubles psychiques ;
- Certificats de salaires avant l'accident.

## II. Compétence et droit applicable

A titre préliminaire, s'agissant d'un litige en matière de responsabilité civile, il convient d'examiner les éventuels éléments d'extranéité. Dans ce cas, tant Monsieur que Madame sont de nationalité française, ce qui représente l'élément d'extranéité. Ils sont néanmoins domiciliés en Suisse et l'ensemble des faits décrits ont eu lieu en Suisse.

De nationalité française, la convention de Lugano (ci-après : la « CL ») est applicable, selon l'art. 1 CL.

Selon l'art. 2 al. 1 CL, « [s]ous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention sont atraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ».

L'art. 5 al. 3 CL prévoit qu' « [u]ne personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être atraite, dans un autre Etat lié par la présente convention [...] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire »,

En l'espèce, le fait dommageable s'est produit à Genève et le couple est domicilié à dans le canton de Genève.

**Partant, les autorités genevoises sont compétentes.**

Par ailleurs, selon l'art. 133 LDIP, « [l]orsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même Etat, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet Etat ».

En l'espèce, les deux parties sont domiciliées en Suisse.

Partant, le droit Suisse semble bien applicable.

Selon l'art. 134 LDIP, « [l]es prétentions résultant d'accidents de la circulation routière sont régies par la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière »

Selon l'art. 3 la convention de La Haye du 4 mai 1971, « [l]a loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ».

En l'espèce, les faits se sont déroulés en Suisse. **Partant le droit Suisse est applicable selon cette convention également.**

**Ainsi, les tribunaux genevois sont compétents et le droit suisse est applicable.**

### III. Prétentions et conditions des actions

#### A. Prétentions contre Yves REMORD

Selon l'art. 41 al. 1 CO, « [c]elui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer ».

Cet article consacre la responsabilité pour acte illicite qui suppose 4 conditions :

1. **Acte illicite** : Il faut d'abord comprendre l'illicéité comme l'atteinte à un droit absolu (matériel ou corporel). Dans certains cas, on a un dommage purement économique, à savoir qu'il y a une diminution du patrimoine du lésé sans dommage matériel ou corporel. Dans ce cas, l'acte illicite résulte de la violation d'une norme de

comportement<sup>1</sup>. Dans certains cas, Des motifs justificatifs peuvent être donnés, tels la légitime défense ou le consentement du lésé (art. 41, 44, 52 ou 57 CO)<sup>2</sup>.

En l'espèce, M. Y. REMORD a directement atteint à l'intégrité physique de Mme. V. TIM. Il n'y a par ailleurs aucun motif justificatif susceptible d'entrer en ligne de compte. Partant, la condition de l'acte illicite est bien remplie.

2. **Faute** : « [I]La faute est définie comme un manquement de la volonté à la diligence due à un devoir imposé par l'ordre juridique. Elle présuppose que l'auteur ait la capacité de discernement. L'examen de la faute permet une gradation de la responsabilité »<sup>3</sup>. Par ailleurs, selon l'art. 54 al. 2 CO, « celui qui a été frappé d'une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu'il a causé dans cet état, s'il ne prouve qu'il y a été mis sans sa faute ».

En l'espèce, M. Y. REMORD a volontairement atteint à l'intégrité physique de Mme V. TIM, ainsi qu'endommagé sa voiture. Il s'est par ailleurs volontairement alcoolisé et aucune incapacité de discernement ne ressort de l'état de fait.

Partant, la condition de la faute est remplie.

3. **Préjudice** : Nous constaterons plus en détail que cette condition est remplie ci-dessous (cf. *infra* § IV).

Partant, un préjudice existe bien.

4. **Causalité** : « [I]a responsabilité suppose un acte illicite et fautif ainsi qu'un dommage. La causalité permet de faire le lien entre ces différentes conditions, et de s'assurer que l'auteur de l'acte illicite répond bien du dommage dont il est à l'origine – mais non d'un dommage indépendant de ses actes ». La causalité doit être naturelle et adéquate<sup>4</sup>. La causalité naturelle est définie de façon constante par la jurisprudence de la manière suivante : « Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions *sine qua non*. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat »<sup>5</sup>. Par ailleurs, « [u]n événement constitue la cause adéquate d'un résultat si, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question »<sup>6</sup>. Par ailleurs, « [I]a causalité est interrompue, lorsqu'un « événement extraordinaire et imprévu est la cause principale du dommage et rejette à l'arrière-plan les autres facteurs »<sup>7</sup>.

En l'espèce, M. Yves REMORD a engagé une course-poursuite avant de percuter le véhicule de sa compagne, puis a tenté de la renverser. Le fait que celle-ci soit tombée avant que M. Y. REMORD ne la percute n'est pas de nature à interrompre la causalité.

<sup>1</sup> Geissbühler, Droit des obligations, volume 1 : partie générale, N. 549.

<sup>2</sup> Geissbühler, Droit des obligations, volume 1 : partie générale, N. 553 ss.

<sup>3</sup> Geissbühler, Droit des obligations, volume 1 : partie générale, N. 559 ss.

<sup>4</sup> Geissbühler, Droit des obligations, volume 1 : partie générale, N. 562 ss.

<sup>5</sup> Geissbühler, Droit des obligations, volume 1 : partie générale, N. 566.

<sup>6</sup> Geissbühler, Droit des obligations, volume 1 : partie générale, N. 569.

<sup>7</sup> Geissbühler, Droit des obligations, volume 1 : partie générale, N. 574.

Partant, la condition de la causalité est remplie.

Par ailleurs, selon l'art. 75 al. 1 LCR, « celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage assume la responsabilité civile d'un détenteur ». Comme nous le verrons ci-dessous, la responsabilité du détenteur du véhicule ne suppose pas de faute.

En l'espèce, M. Y. REMORD a bien soustrait un véhicule et répond également sur la base d'une responsabilité de détenteur.

Le résultat est toutefois similaire, étant donné, que nous l'avons vu, la condition de la faute est de toute façons remplie dans le cas d'espèce.

**Une action fondée sur la responsabilité pour acte illicite peut ainsi être intentée par Mme. V. TIM contre M. Y. REMORD.**

Au niveau de la prescription, selon l'art. 60 al. 1 bis CO, « [e]n cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé ».

Le Tribunal civil de première instance est compétent selon l'art. 86 LOJ-GE.

### **B. Prétentions contre Albert LEJEUNE, respectivement son assurance-véhicule**

Selon l'art. 58 LCR, « [s]i, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable ».

Cet article consacre la responsabilité causale du détenteur de véhicule automobile<sup>8</sup> Il est également à relever que la loi fédérale impose la conclusion d'une assurance couvrant la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable (art. 63 al. 1 et 2 LCR)<sup>9</sup>. *L'assurance peut être actionnée de manière indépendante selon 65 LCR.*

En substance, les conditions de la responsabilité fondée sur l'art. 58 LCR sont les suivantes :

5. Dommage (sous la forme d'un dommage corporel ou matériel) ;
6. Utilisation d'un véhicule automobile ;
7. Illicéité du préjudice ;
8. Lien de causalité *selon 65 LCR (B.L. manquante demandée à l'oral)*
9. Le détenteur du véhicule et son assurance sont les responsables<sup>10</sup>.

En l'espèce, le véhicule appartient à M. A. LEJEUNE et M. X. REMORD s'en est servi pour occasionner des dommages à sa compagne.

<sup>8</sup> Arrêt du TF 4A\_353/2015 du 4 décembre 2015, c. 2.

<sup>9</sup> Arrêt du TF 4A\_353/2015 du 4 décembre 2015, c. 2.

<sup>10</sup> BSK SVG-Probst, Art. 58, N 1.

Partant, à première vue, une action semble ouverte contre M. A. LEJEUNE.

Toutefois, selon l'art. 59 al. 1 LCR, « [l]e détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident ».

Selon l'art. 75 al. 1 LCR, « celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage assume la responsabilité civile d'un détenteur. Le conducteur répond solidairement avec lui, s'il savait dès le début de la course ou pouvait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. Le détenteur est aussi responsable, sauf à l'égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait ».

Par ailleurs, selon l'art. 75 al. 2 LCR, « [l]e détenteur et son assureur de la responsabilité civile ont un droit de recours contre les personnes qui avaient soustrait le véhicule et contre le conducteur qui, dès le début de la course, savait ou pouvait savoir avec toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.

En l'espèce, M. LEJEUNE était sorti un instant de son véhicule pour ouvrir son portail. Rien dans l'état de fait n'indique une faute de la part de ce dernier ou une défectuosité du véhicule. Au contraire, son véhicule a été soustrait avant que le conducteur ne s'en serve pour occasionner des dommages à sa compagne en commettant de nombreuses infractions pénales. Toutefois, la loi est claire à ce sujet et précise que le détenteur est aussi responsable, sauf à l'égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. Tel n'est pas le cas ici.

**Partant, une action en responsabilité civile contre M. A. LEJEUNE, respectivement son assurance responsabilité civile fondée sur l'art. 58 et 75 LCR semble également fondée.**

*(de manière indépendante selon 65 LCR)*

La prescription est réglée par l'art. 83 LCR qui renvoie aux règles du CO. Au niveau de la prescription, selon l'art. 60 al. 1 bis CO, « [e]n cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé ».

Le Tribunal civil de première instance est compétent selon l'art. 86 LOJ-GE.

### **C. Prétentions contre l'Etat de Genève, respectivement contre la commune de Cologny**

Nous renvoyons aux développements infra § VI à ce sujet.

## **IV. Préjudices et pièces nécessaires**



Le préjudice comprend en général le dommage et le tort moral<sup>11</sup>. A première vue nous voyons plusieurs postes qui pourrait entrer en ligne de compte pour déterminer le préjudice subi :

7. Frais de réparation au véhicule de Mme Victoria TI et éventuel dommage supplémentaire en raison de l'indisponibilité du véhicule.
8. Pertes éprouvée liée aux soins et aux secours.
9. Gain manqué lié à l'incapacité de travail passée actuelle et future.
10. Préjudice ménager
11. Frais de l'IMAD
12. Tort moral.

### **A. Dommage**

« Le dommage se définit en général comme une diminution involontaire du patrimoine net du lésé; celle-ci peut consister en une perte éprouvée ou un gain manqué. Dans les conceptions admises, on comprend ainsi le dommage comme la différence entre le montant du patrimoine du lésé après l'événement dommageable et le montant que ce patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence). Sous réserve d'exceptions, le dommage est donc en principe une diminution patrimoniale. Sont compris dans le patrimoine tous les biens d'une personne qui ont ou qui peuvent avoir une valeur économique.»<sup>12</sup>.

« **Le dommage matériel** est celui qui découle d'une atteinte portée à la substance d'une chose. La question de savoir si une atteinte à la seule fonction de la chose constitue un dommage ne trouve pas de réponse univoque, mais il n'y a guère de raison de principe [de s'y opposer]. En cas de destruction totale, le dommage matériel comprend la valeur de remplacement de la chose. Lorsque celle-ci est sujette à dépréciation, il faut déduire de cette valeur la dépréciation que la chose avait déjà subie. En cas de destruction partielle, le dommage matériel comprend les frais de réparation et la dépréciation subie par la chose. Le dommage matériel comprend également le dommage supplémentaire dû au fait que la chose est hors d'usage (gain manqué ou perte éprouvée) ainsi que les autres frais en lien de causalité adéquate avec l'atteinte à la chose »<sup>13</sup>.

En l'espèce, Mme V. TIM a vu sa voiture abimée. Elle a donc subi un dommage matériel.

**Partant, elle pourra faire valoir les frais de réparation de la voiture et un éventuel dommage supplémentaire dû au fait que la chose est hors d'usage (gain manqué ou perte éprouvée).**

« **Le dommage corporel** est celui qui résulte d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique (p.ex. coup, inhalation d'amiante) ou psychique (p.ex. choc nerveux,) de la victime ». Les art. 45 et 46 CO en règlent le calcul »<sup>14</sup>. Selon l'art. 46 CO, « En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui

<sup>11</sup> CR CO I-Werro/Perritaz, art. 41, N 8.

<sup>12</sup> CR CO I-Werro/Perritaz, art. 41, N 7.

<sup>13</sup> CR CO I-Werro/Perritaz, art. 41, N 19

<sup>14</sup> CR CO I-Werro/Perritaz, art. 41, N 18.

résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique ». En cas de lésions corporelles n'entraînant pas le décès de la victime directe, le dommage comprend les pertes éprouvées (frais de traitement et autres) et le gain manqué actuel et futur<sup>15</sup>.

« La personne empêchée de s'occuper de son ménage en raison de lésions corporelles peut demander la réparation de son dommage ménager. Celui-ci correspond à la perte générée par l'atteinte portée à la capacité de s'occuper du ménage. L'objet de l'indemnisation n'est pas la diminution de la capacité de gain, mais celle de la capacité de travail comme telle. Selon la jurisprudence, le responsable doit en effet réparer le dommage ménager sans égard à la question de savoir si la perte subie se traduit par l'engagement effectif d'une aide de ménage, par des frais accrus pour une personne partiellement invalide, par une contribution supplémentaire des proches ou par une réduction de la qualité des services »<sup>16</sup>.

« En cas de lésions corporelles, la victime a droit au remboursement des frais d'assistance qu'entraîne l'atteinte qu'elle a subie (CO 46). Ces frais s'ajoutent à la perte de gain et au dommage ménager »<sup>17</sup>.

« Le gain manqué consiste dans la non-augmentation de la fortune nette. Il peut provenir d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (p.ex. interruption de la production dans une entreprise en raison de la panne d'une machine ».

En l'espèce, Mme V. TIM a subi des lésions corporelles qui ont engendré des frais médicaux chez elle.

Par ailleurs elle a été incapable de vivre seule chez elle du fait de ses blessures et a dû recourir à de l'aide à domicile, alors que nous partons du principe qu'elle s'occupait de tout avant.

Par ailleurs elle a subi une diminution de sa capacité de travail de 100% durant 5 mois., puis de 70%, probablement à se prolonger.

**Partant, elle peut donc faire valoir toutes les pertes éprouvées que constituent les différentes factures médicales payées depuis l'accident, y compris les frais de sauvetage.**

**Elle pourra également faire valoir un préjudice ménager.**

**Elle pourra également faire valoir des frais d'assistance demandés par l'IMAD.**

**Elle pourra donc faire valoir un gain manqué eu égard à son incapacité de travail de 100% puis de 70% probablement amenée à se prolonger.**

## ***B. Tort moral***

« On distingue le dommage du tort moral, à savoir des souffrances psychiques que ressent la victime à la suite d'une atteinte à sa personnalité (cf. CO 47 et 49) »<sup>18</sup>.

En l'espèce, Mme. V. TIM a subi des lésions corporelles graves qui lui causent de grandes souffrances tant physiques que psychiques.

<sup>15</sup> CR CO I-Werro/Perritaz, art. 41, N 18.

<sup>16</sup> CR CO I-Werro/Perritaz, art. 41, N 27.

<sup>17</sup> CR CO I-Werro/Perritaz, art. 41, N 27a.

<sup>18</sup> CR CO I-Werro/Perritaz, art. 41, N 7.

**Partant, elle pourra faire valoir un tort moral en plus de prétentions susmentionnées**

### ***C. Pièces requises***

Concernant les différentes pièces utiles en vue de démontrer les différents postes du préjudice, les pièces suivantes semblent pertinentes :

- Factures du garage ;
- Factures médicales ;
- Certificat e l'IMAD attestant de l'incapacité de Mme V. TIM ;
- Certificat médical constatant l'incapacité de travail passée, actuelle et future ;
- Certificat médical d'un psychiatre attestant d'éventuels troubles psychiques ;
- Certificats de salaires avant l'accident.
- Facture de l'IMAD

### **V. Action contre l'Etat de Genève et/ou la commune de Cologny**

La question est de savoir si une action est possible conter le « directeur de l'office cantonal du génie civil » ou le « chef de la voirie des commune de Cologny ».

Selon l'art. 1 al. 1 LREC-GE, «[l]'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail ». Selon l'art. 1 al. 2 LREC-GE, « l]es lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou agents ».

Selon l'art 5 LPAC-GE, « [est un fonctionnaire le membre du personnel régulier ainsi nommé pour une durée indéterminée après avoir accompli comme employé une période probatoire ».

Selon l'art. 7 al. 1 let. d ROAC, le département de la santé et des mobilités comprend « l'office cantonal du génie civil.

Par ailleurs, selon l'art. 1 al. 1 du « règlement du personnel de la commune de Cologny, Le présent règlement régit les rapports de travail entre la Commune de Cologny (ci-après la Commune) et son personnel ».

En l'espèce, le directeur de l'office cantonal du génie civil et le chef de la voirie des communes de Cologny sont bien des fonctionnaires ou agents cantonaux et communaux et les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou agents.

**Partant, Madame Victoria TIM n'a aucune action directe contre ces deux personnes. En revanche, Madame Victoria TIM a une possibilité d'action contre l'Etat de Genève, respectivement la commune de Cologny.**

Selon l'art. 6 LREC-GE, [l]es dispositions précédentes sont soumises aux règles générales du code civil suisse appliquées à titre de droit cantonal supplétif ». Par ailleurs, « [l]Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur la présente loi ».

Selon l'art. 3 LREC-GE, [l]orsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave, l'Etat ou la commune dispose, même après la fin du mandat ou des rapports de service, d'une action récursoire contre les magistrats, fonctionnaires ou agents ».

En l'espèce l'Etat de fait ne permet pas d'évaluer les éventuelles négligences ou fautes commises par les agents de l'Etat.

**Partant, il n'est pas possible d'évaluer les chances de succès de l'action contre l'Etat de Genève, respectivement la commune, ou une éventuelle action récursoire de l'Etat de Genève, respectivement de la commune contre les deux fonctionnaires.**

+ Route cantonale => le Canton est responsable et pas d'action contre la commune

+ question sup. posée à l'oral. les frais d'insertion liés à l'entretien pour la rédaction de la présente note peuvent-ils être demandés?  
Oui. En principe, d'après l'art. CPC mod. éventuellement pourage supplétive...

## ORAL

Salutation,

Je ne reprendrai pas les faits au vu du temps imparti. Je me contenterai de reprendre les questions dans l'ordre et d'y répondre. Je commencerai par rappeler le conflit d'intérêt évident dans ce cas en tant que défenseur au civil de la victime du prévenu. Je n'en tiendrai pas compte.

### **Question 1 :**

**Le fait qu'Yves Remord ait été entendu par la police sans avocat pose-t-il problème ?**

Dans ce cas, il convient d'examiner les infractions reprochées par la suite :

Ici, il convient d'examiner la notion de défense obligatoire. Selon l'art. 130 CPP, le prévenu DOIT avoir un défenseur s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion.

Selon l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.

On a ensuite l'art. 131 al. 2 CPP qui apparaît comme contradictoire et pourrait faire imaginer que la défense obligatoire doit être mise en œuvre après première audition.

La doctrine retient toutefois, que cette défense obligatoire doit être mise en œuvre dès que possible avant de procéder à la première audition. Une partie de la doctrine considère également que cette défense doit être mise en œuvre devant la police si le cas de défense obligatoire était reconnaissable. *Δ précision, l'art. 131 al. 2 CPP n'est pas d'application avec cette affaire.*

En l'espèce, plusieurs infractions lui seront reprochées par la suite reprochées, à savoir, tentative de meurtre (111 et 22 CP), lésions corporelles graves (12 CP), dommage à la propriété (144 CP), conduite sous influence d'alcool (91 al. 1 let. A et al. 2 let. B LCR), conduite sans autorisation (95 al. 1 let. B LCR) et vol d'usage (94 LCR). La peine encourue est largement supérieure à 1 an. Le cas de défense obligatoire paraît parfaitement reconnaissable.

Partant, une défense d'office au sens de l'art 132 al. 1 let. a CPP aurait dû être ordonnée selon moi et un avocat de permanence aurait dû être appelé.

La sanction est l'art. 131 al. 3 CPP qui prévoit une inexploitabilité absolue de l'audition sous réserve d'une renonciation par le prévenu.

**Votre réponse aurait-elle été la même si le prévenu avait été entendu sur mandat du Ministère public ?**

Lors d'une audition sous mandat du ministère public selon l'art. 312 CP, après ouverture de l'instruction par ce dernier, la règle est cette fois plus évidente et le cas de défense obligatoire devait *a fortiori* être reconnu et un défenseur nommé.

**Question 2 : Comment défendre Y. REMORD lors de l'audience devant le TMC ?**

La systématique est toujours la même

La détention provisoire (précédent la détention pour des motifs de sûretés) est réglée par les art. 220 ss CPP.

Tout d'abord la mesure doit reposer sur des soupçons suffisants de la commission d'un crime ou d'un délit (221 al. 1 CPP)

Ensuite, la mesure doit reposer sur l'un des trois risques énumérés à l'art. 221 al. 1 :

Le risque de fuite (221 al. 1 let. a )

Le risque de collusion (221 al. 1 let. B)

Le risque de réitération (221 al. 1 let. C)

Ensuite, un examen de la proportionnalité doit avoir lieu. Ceci suppose un examen de la durée de la mesure eu égard à la gravité de l'infraction mais également de la possibilité de prononcer des mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP.

En l'espèce, le procureur a invoqué la gravité des charges reprochées, le risque de fuite et le risque de réitération afin de justifier sa demande de mise en détention provisoire au TMC.

Au sujet du risque de fuite, le prévenu invoque que sa famille et sa copine sont à Genève. Il est néanmoins de nationalité française et sa copine est également la victime. Les chances semblent faibles sur ce sujet, d'autant que le TMC a tendance à accepter les demandes de mise en détention du MP.

On pourrait imaginer de demander des mesures de substitution, telle la fourniture de sûreté, le bracelet électronique. Néanmoins, la plupart de ces mesures ne conviennent que rarement le Tribunal qui considère qu'il s'agit uniquement d'un contrôle rétroactif.

Au sujet du risque de réitération, les chances sont plus élevées, étant donné les faibles antécédents du prévenu.

+ Ici un délit (celui de 48H) n'est pas respecté  
=> tout normal (BL demandée à l'arrêt)

### Question 3

**Si la police avait découvert 500 gr de cocaïne dans le coffre de la voiture en quoi les arguments seraient-ils différents ?**

Il faudrait sans doute invoquer en plus le risque de collusion lié au potentiel acte de participation à un trafic de stupéfiant selon l'art. 19 LStup. Il faudrait également tenter de démontrer que les soupçons de participation à l'infraction LStup ne sont ici pas fondés eu égard à l'état de fait.

**Quels actes d'instructions pourrait demander Yves REMORD au MP pour que tous les soupçons de participation au trafic de cocaïne soient levés ?**

La question n'est pas aisée. Dans ses réquisitions de preuves au Ministère public, le Prévenu pourrait être fondé à demander l'audition de son voisin Albert Lejeune, cas échéant une audience de confrontation. On pourrait également imaginer retracer les images de vidéo surveillance portant sur le véhicule de M. LEJEUNE. On pourrait également imaginer demander de prendre les empreintes.

On pourrait imaginer de demander une surveillance rétroactive de la correspondance par poste et télécommunications du raccordement de M-. LEJEUNE au sens de l'art. 269 al. 2 let. F CPP. On est ici dans le cas grave avec 500 gr de cocaïne.